食品廣告違規類別 11／12

眼睛保健

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

43 件
被罰案件，占全部 344 件的 12%

521 萬元
罰款合計，單件中位數 7 萬元

65 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：改善視力、眼睛疲勞乾澀、「吃的眼藥水」

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：護眼明目、晶亮有神、過濾藍光、保護黃斑部

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有眼睛類

健康食品管理法 §14

本類 43 件：強調「過度用眼、3C 族」的有 13 件，「晶亮」12 件、「藍光」10 件；84% 刊登在網站。葉黃素不在附件二，不能寫它有任何眼睛功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

眼睛疲勞、乾澀	8 件
改善視力、視力退化	7 件
「吃的眼藥水」	1 件

把食品比成眼藥水，等於暗示它有藥效。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

過度用眼、3C 族、高壓用眼族	13 件
晶亮	12 件
過濾藍光、抵禦藍光	10 件
護眼、顧眼、明目	8 件
保護黃斑部	2 件

葉黃素、金盞花、山桑子、藍莓都不在附件二，不能寫眼睛功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 4 月公告｜網站

維得賀葆葳舒視膠囊

罰 14 萬元

食安法 §28 I

> 「可以抵禦藍光入侵，保護視網膜黃斑部健康」
>
> 「眼睛疲勞者」

114 年 12 月公告｜網站

【亮睛睛】金盞花養生茶

罰 10 萬元

食安法 §28 I

> 「有助護眼明目、舒緩眼疲勞，適合長時間用眼者」
>
> 「每天一杯，讓雙眼明亮有神」

115 年 2 月公告｜網站

德國雙心牌葉黃素複方軟膠囊

罰 9 萬元

食安法 §28 I

> 「過濾藍光最有效」
>
> 「30 天見證有感晶亮」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
護眼、明目、晶亮有神	含維生素 A 且含量達標時，可寫「維生素 A 有助於維持在暗處的視覺」	附件二（維生素 A）
葉黃素保護黃斑部	葉黃素不在附件二，只寫含量事實：「每份含葉黃素 __ 毫克」	附件二未列
過濾藍光、抵禦藍光	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4
舒緩眼睛疲勞、乾澀	刪除，屬於症狀	準則 §5
改善視力	刪除，屬於醫療效能	準則 §5
適合長時間用眼、3C 族	刪除症狀族群暗示	準則 §3 整體表現

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 營養補給
- 健康維持

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 A、β-胡蘿蔔素：有助於維持在暗處的視覺
- 維生素 A、β-胡蘿蔔素：增進皮膚與黏膜的健康

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有眼睛類

任何食品都不能宣稱護眼

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和症狀族群放在一起：「有助護眼明目、舒緩眼疲勞，適合長時間用眼者」
- 把功能寫在附件二沒有的成分上：「抗藍光專利葉黃素」
- 加上數字或程度：「疏通阻塞，視覺年輕6歲」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件